عن الايماء بهما فكيف بالمرض (وينبغي) للمريض (نصب ركبتيه ان قدر حتى لا يمدهما) فيمتد برجليه (الى القبلة) وهو مكروه للقادر على الامتناع عنه (وان تعذر الايماء) برأسه (أخرت عنه) الصلاة القليلة وهي صلاة يوم وليلة فما دونها اتفاقا وأما اذا زادت على صلاة يوم وليلة فان (ما دام يفهم) مضمون (الخطاب) فانه يقضيها في رواية (قال في الهداية) والمستفتى (هو الصحيح و) قد (جزم صاحب الهداية) مخالفا لها (في) كتابه (التجنيس والمزيد بسقوط القضاء اذا دام عجزه عن الايماء) برأسه (أكثر من خمس صلوات وان كان يفهم) مضمون (الخطاب) كالمغمى عليه انتهى (وصححه) قاضي خ و (قاضي خان) قال هو الاصح لان مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب انتهى وقال الكمال (ومثله) أي مثل تصحيح قاضي خان (في المحيط واختاره شيخ الاسلام) خواهرزاده (وفخر الاسلام) السرخسي انتهى (وقال في الظهيرية هو ظاهر الرواية وعليه الفتوى) كذا في معراج الدراية (وفي الخلاصة هو المختار وصححه في الينابيع) قال هو الصحيح ٢٨٣ كما في التتارخانية (والبدائع وجزم به

فيمتد برجليه) الاولى حذفه (قوله أخرت عنه الصلاة القليلة) اعلم أن المسئلة على أربعة أوجه ان دام به العجز ست صلوات وهو لا يعقل سقط عنه القضاء اجماعا وان كان أقل وهو يعقل قضى اجماعا وان دام ست صلوات وهو يعقل أو أقل وهو لا يعقل ففيهما اختلاف المشايخ فمنهم من قال يلزمه القضاء وهو اختيار صاحب الهداية ومنهم من قال لا يلزمه وهو اختيار البزدوي الصغير وفي البحر عن القنية مريض لا يمكنه الصلاة الا باصوات مثل أوه ونحوه يجب عليه أن يصلي ولو اعتقل لسانه يوما وليلة فصلى صلاة الاخرس ثم انطلق لسانه لا تلزمه الاعادة (قوله لها) أي للهداية أي للرواية المذكورة فيها (قوله في كتابه التجنيس) المعتبر ما صححه فيه لانه متأخر (قوله وقال الكمال الخ) هو من مال الى عدم وجوب القضاء كما في الشرح (قوله خواهرزاده) بضم الخاء وفتح الهاء ومعناه ابن الاخت (قوله أي لم يصح ايماؤه بعينه الخ) وانما ذكر ذلك دفعا لتوهم عدم الحل وهو لا ينافي الصحة وقال زفر يومي بعينه فان عجز فبقلبه وما قاله زفر رواية عن أبي يوسف لان العينين في الرأس فيأخذان حكمه ان قدر وان عجز فبقلبه لان النية التي لا تصح الصلاة بدونها انما تقام به فتقام به الصلاة عند العجز ولنا أن نصب الابدال بالرأي ممتنع والنص ورد بالايماء بالرأس على خلاف القياس فلا يقاس عليه أفاده السيد (قوله فلا ينتقل اليها) أي الى هذه الاشياء الثلاثة خلفه أي خلف السجود وهو الايماء بها لان الابدال لا تنصب بالرأي (قوله كاليد) أي كما لا ينتقل خلف السجود الى اليد (قوله صلى قاعدا بالايماء) لو قال أو ما قاعدا لكان أولى اذ يفترض عليه أن يقوم فاذا جاء أوان الركوع والسجود أوما قاعدا وانما لم يلزمه القيام عند الايماء للركوع والسجود لاطلاقها على ما ذكره في النهر وان كان ظاهر الزيلعي يقتضي سقوط ركنية القيام أصلا (قوله واذا استمسك عذره بالقعود) كجرحه وسلسه (قوله اختلف الترجيح) والمفتى به انه يصلي منفردا كما في البحر والخلاف

الولوالجي) والفتاوى الصغرى وفي شرح الطحاوي لو عجز عن الايماء وتحريك الرأس سقطت عنه الصلاة والعبرة في اختلاف الترجيح بما عليه الاكثر وهم القائلون بالسقوط هنا (رحمهم الله) اجمعين وأعاد علينا من بركاتهم ومددهم (و) من عجز عن الايماء برأسه (لم يوم) اي لم يصح ايماؤه (بعينه و) لا (قلبه و) لا (حاجبه) لان السجود تعلق بالرأس دون العين والحاجب والقلب فلا ينتقل اليها خلفه كاليد لقوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فصلى قفاه ومئ ايماء فان لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه فمنهم من فسره بقبول عذر التأخير فقال يلزم القضاء ومنهم من فسره بقبول عذر الاسقاط فقال بعدم القضاء وهم الاكثرون وقد علمتهم (وان قدر على القيام او عجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالايماء) وهو أفضل من ايمائه قائما ويسقط الركوع عمن عجز عن السجود وان قدر على الركوع لان القيام وسيلة الى السجود فاذا فات المقصود بالذات لا يجب مادونه واذا استمسك عذره بالقعود يسيل بالقيام أو يستمسك بالايماء ويسيل بالسجود ترك القيام والسجود وصلى قاعدا وموميا ولو عجز عن القيام بخروجه للجماعة وقدر عليه في بيته اختلف الترجيح (وان) افتتح صلاته صحيحا و (عرض له مرض) فيها (يمنعه عن قدر ولو) أتمها (بالايماء